

41 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ

- 40.1. Компани нь хөдөлмөрийн харилцаанд жендерээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахгүй.
- 40.2. Ажлын байрны сул орон тооны зар мэдээнд хүйсийг онцлон дурдахгүй, эсхүл аль нэг хүйсийг давуу гэж үзсэн агуулгыг тусгахгүй.
- 40.3. Ажилд авахдаа тухайн компанийн бүтцийн нэгж дэх хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг харгалзана.
- 40.4. Эрэгтэй, эмэгтэй ажилтныг албан тушаал дэвшүүлэх, тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх, давтан сургах, мэргэшлийн ур чадварыг ахиулах, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд хүний нөөцийн бүртгэл, судалгаанд үндэслэнэ.
- 40.5. Адил хөдөлмөр буюу адил чанарын ажил эрхэлж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтанд адил тэгш цалин хөлс олгох, ижил нөхцөл тогтооно.
- 40.6. Мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтын дүнгээр ажилд орж чадаагүй иргэний хүсэлтээр тухайн шалгалт, сонгон шалгаруулалтаар эсрэг хүйсийн хүнийг ажилд авсан үндэслэлийг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргаж өгөх үүрэгтэй.
- 40.7. Бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас нийт ажилтны гуравны нэгээс доошгүйг чөлөөлөх тохиолдолд чөлөөлөгдөх ажилтнуудын хүйсийн харьцааг ажилласан хугацаанаас нь үл хамааран нийт ажилтны хүйсийн харьцааг хадгална.
- 40.8. Компани нь жендерийн эрх тэгш байдлын хангах асуудлыг хариуцсан ажилтантай байх ба дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 40.8.1. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах;
 - 40.8.2. Эрчим хүчний салбарын жендерийн эрх тэгш байдлын бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн тайлагнах;
 - 40.8.3. Компанийн жендерийн бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх;
 - 40.8.4. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн сургалтад тогтмол хамрагдах;
 - 40.8.5. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар ажилтнуудад мэдээлнэ.
- 40.9. Компанийн нийт ажилтнууд Жендерийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн 11.5, 11.6-д заасан дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 40.9.1. Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах;
 - 40.9.2. Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн тухай өөрөө буюу хохирогчийн өмнөөс гомдол гаргах, тайлбар өгөх;
 - 40.9.3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6.1, 6.4, 7.1, 7.2-т заасан хориглосон үйлдэл

гарсан тохиолдолд уг зөрчлийн талаар ажил олгогчид болон эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэж, зөрчигчид хариуцлага хүлээлгэх, хохирлыг арилгах арга хэмжээ авахыг шаардах;

- 40.9.4. Компанийн бусад ажилтан болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх;
- 40.9.5. Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон бусад хэм хэмжээг сахин биелүүлэх;
- 40.10. Компанийн захиргаанаас зөвхөн нэг хүйсийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэнд, боловсролын зэрэг төрөлжсөн үйлчилгээ үзүүлэх, нэг хүйсийн хүмүүсийг хамруулсан урлаг, спортын уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах, аль нэг хүйсийн гишүүнчлэл бүхий төрийн бус байгууллага байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг жендерийн ялгаварлан гадуурхалтад үл хамаарна.
- 40.11. Захиргааны үйл ажиллагаа хариуцсан нэгж хүйсийн тэнцвэртэй байдлын тухай тайлангаа жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлнэ.